3 법인의 지목변경 간주취득 시 과세표준 명확화(법§10의6②)

1 개정개요

개정 전	개정 후
□ 지목변경 간주취득 시 과세표준	□ **과세표준 명확화**
○ (원칙) 사실상 취득가격	○ (좌 동)
○ (예외) 시가표준액 - <u>개인에 한하여</u> 사실상 취득가격을 확인할 수 없는 경우 적용	○ (예외) 시가표준액 - <u>개인과 법인 모두</u> 사실상 취득가격을 확인할 수 없는 경우 적용

❑ 개정내용

○ **법인의 경우에도 지목변경 간주취득 시 사실상 취득가액을 확인할 수 없는 경우, 시가표준액**을 **과세표준으로 적용**할 수 있도록 **명확화**

※ 법인의 사실상 취득가격이 확인되지 않을 경우 지목변경 전·후의 시가표준액 차액으로 과세표준 적용(부동산세제과-2669, '24.8.2.)

❑ 적용요령

○ 개정 규정은 현행 운영을 명확화한 사항으로 **종전과 동일하게 적용**

2 개정조문

개정 전	개정 후
제10조의6(취득으로 보는 경우의 과세표준) ① (생 략) ② 제1항에도 불구하고 법인이 아닌 자가 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 사실상취득가격을 확인할 수 없는 경우 취득당시가액은 제4조에 따른 시가표준액을 대통령령으로 정하는 방법에 따라 계산한 가액으로 한다. <신 설> <신 설> ③·④ (생 략)	제10조의6(취득으로 보는 경우의 과세표준) ① (현행과 같음) ② ---------- 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우----------. 1. 제1항제1호에 해당하는 경우 2. 법인이 아닌 자로서 제1항제2호에 해당하는 경우 ③·④ (현행과 같음)